

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/948

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תושב ששהה מחוץ לישראל ואין לו קרוב משפחה),

התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 58 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 58, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ו) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על מי שהיה תושב במועד שקדם לתקופת היעדרות, ואין לו קרוב משפחה בישראל או מחוץ לישראל, למעט קרוב משפחה שהוא חולה כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991²; לעניין סעיף קטן זה, "קרוב משפחה" – בן או בת זוג, הורה, ילד או ילדה."

דברי הסבר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, קובע מגבלה על זכאות לשירותי בריאות של תושב ששהה בחו"ל וחזר לישראל. לאדם זה קיימות שתי אפשרויות : להמתין תקופת המתנה שנקבעה בחוק או לשלם תשלום מיוחד בסכום של 12,210 שקלים חדשים ולהיות זכאי מיידית לשירותי בריאות. דא עקא, שקיימת אוכלוסייה מצומצמת המוערכת בעשרות בודדות של אזרחים ישראלים מוכי גורל, שאין בידם כל אמצעי כספי לשלם תשלום מיוחד זה בעוד הם זקוקים לטיפולים רפואיים דחופים. לרוב מדובר באוכלוסייה ששהתה שנים רבות מחוץ לישראל, חסרת בית, חולה, גלמודה וערירית, וחסרת כל אמצעי מחיה בסיסיים, שאין לה בישראל או בחו"ל קרובי משפחה שיכולים לסייע לה בעת צרה. מדינת ישראל מחויבת מבחינה ערכית לכל אזרחיה, והיא אינה יכולה להותיר אזרחים ישראלים ללא עזרה או סיוע, בהיעדר כל גורם אחר שיכול לסייע לאזרחים אלו. הצעת חוק זו, אשר מקיימת את הציווי של "לא תעמוד על דם רעך", באה לסייע לאוכלוסייה האמורה. המדינה בעבר כבר הכירה כי מדובר באוכלוסייה מוחלשת ואישרה מימון הקמת מצבה במסגרת הסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים. לכן מוצע כי האמור בסעיף 58(ב) לא יחול על מי שהיה תושב ואין לו קרוב משפחה למעט קרוב משפחה שהוא אדם הסובל ממחלת נפש. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/23/1428 ; פ/24/776). הצעת החוק זהה לפ/24/776 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

² ס"ח התשנ"א, עמ' 58.